

사회보장급여 부정수급 신고처리 및 신고포상금 지급에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제53조의2, 같은 법 시행령 제27조에 따라 사회보장급여 부정수급 신고처리 및 신고 포상금의 지급 세부기준, 지급방법, 지급절차 등 보건복지부장관에게 위임한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시에 따른 사회보장급여 부정수급 신고처리 및 신고포상금 지급 등에 관하여는 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 중 보건복지부 소관 급여에 한하여 적용하며, 별표 1과 같이 다른 법령 및 행정규칙 등에서 정하고 있는 것은 제외한다.

제2조의2(신고 등의 접수) ① 사회보장 급여 부정수급 신고자는 각 호의 방법으로 신고하고, 보건복지부장관은 이를 접수하여야 한다.

1. 인터넷 홈페이지 ‘복지로(www.bokjiro.go.kr)’의 부정수급 신고 창구를 통하여 신고하는 경우
2. 별지 제1호서식의 부정수급·부당급여 제공 신고서를 보건복지부장관에게 우편 또는 팩스의 방법으로 신고한 경우

② 제1항에 따라 접수된 부정수급 신고는 접수일로부터 60일 이내 처리하여야 한다. 다만, 부정수급을 확인하기 위한 보완 등이 필요하다고 인정된 경우에는 그 기간을 30일 이내에서 연장할 수 있다.

제3조(포상금 지급기준) 포상금은 예산의 범위 내에서 별표 2에 따라 산정하여 지급한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제11조에 따른 포상심의위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

1. 1천만원을 초과하는 포상금을 지급하려는 경우
2. 포상금 지급액의 조정이 필요한 경우

제4조(포상금 지급대상자) 보건복지부 소관 급여와 관련하여 다음 각 호에 해당하는 자를 제2조의2제1항에 따라 신고하고 해당 신고의 입증에 필요한 증거자료를 제출한 자(이하 "신고인"이라 한다)를 신고 포상금 지급대상자로 한다.

1. 법 제22조제1항의 부정수급자
2. 법령에 위반되거나 부당한 방법으로 사회보장급여를 제공한 사회 복지법인, 사회복지시설 등 사회보장 관련 법인·단체·시설

제5조(지급결정) 보건복지부장관은 포상금 지급여부를 결정하고, 신고인에게 포상금 지급 사항을 별지 제2호서식의 포상금 결정 통지서에 의하여 통지하여야 한다.

제6조(지급신청) ① 제5조에 따라 포상금 지급대상자로 통지받은 신고인(이하 "신청인"이라 한다)은 별지 제3호서식의 포상금 지급 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 그 통지된 날부터 30일 이내에 보건복지부장관에게 제출하여야 한다.

1. 신청인의 신분을 증명할 수 있는 신분증 사본
2. 신청인이 포상금을 수령할 수 있는 금융기관의 예금통장 사본

3. 그 밖에 포상금 지급 결정 등에 참고가 될 수 있는 서류 등

② 제1항에 따른 신청서는 방문·우편·팩스·전자문서 등의 방법으로 접수할 수 있다.

③ 보건복지부장관은 신청인이 제1항에 따른 기한까지 포상금 지급 신청서를 제출하지 않은 경우에는 10일 이상의 기한을 두어 그 신청서의 제출을 요청하여야 한다.

④ 보건복지부장관은 신청서를 접수한 날짜순으로 별지 제4호서식의 포상금 지급 신청 접수 처리부에 기재하여 관리하여야 하며, 신청인의 요구가 있는 경우에는 별지 제5호서식의 접수증을 교부하여야 한다.

제7조(포상금의 지급) 보건복지부장관은 제5조에 따라 포상금 지급 결정을 통지한 날로부터 60일 이내에 포상금 지급 신청서에 기재된 신고인의 계좌로 지급한다. 다만, 신청인이 제6조에 따라 포상금 지급 신청서를 제출하지 않은 경우(포상금 지급 이전에 제6조에 따라 제출된 포상금 지급 신청서를 철회한 경우로서 이를 다시 제출하지 않은 경우를 포함한다. 이하 같다)에는 그러하지 아니하다.

제8조(포상금 지급제외) 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제27조제6항제4호에서 "그 밖에 포상금을 지급하지 않아도 되는 상당한 이유가 있다고 보장기관의 장이 인정한 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 익명이나 가명 등으로 신고하여 신고자 확인이 어려운 경우

2. 신고자가 해당 신고 건에 대하여 속임수나 부정한 방법으로 급여를 받게 한 경우

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어서 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 확인할 수 없는 경우

가. 제2조의2제1항에 따른 신고 내용이 사실이 아니거나 그 신고 사실의 특징이 불가능한 경우

나. 제2조의2제1항에 따른 신고의 입증에 필요한 증거자료를 제출하지 않거나 제출된 증거자료의 신빙성이 현저히 떨어지는 경우

다. 그 밖에 가목 및 나목에 준하는 사유가 있는 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 경우로서 포상금을 지급하는 것이 적절하지 않다고 보건복지부장관이 인정하는 경우

제9조(포상금 미지급 종결) 제5조에도 불구하고 보건복지부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청인에게 포상금을 지급하지 않는 것으로 종결 처리를 할 수 있다.

1. 신청인이 포상금의 수령을 거부하는 경우

2. 신청인이 정당한 사유 없이 제6조제3항에 따른 기한까지 포상금 지급 신청서를 제출하지 않은 경우

제10조(포상금의 환수) 보건복지부장관은 영 제27조제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실을 발견한 경우에는 지체 없이 해당 포상금을 지급받은 사람에게 그 환수를 통지해야 한다.

제11조(포상심의위원회) ① 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하

여 보건복지부장관 소속으로 포상심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

1. 포상금 지급 여부에 관한 사항
2. 포상금 지급액의 산정에 관한 사항
3. 그 밖에 법, 영 및 이 고시에 따른 포상금 지급 등을 위하여 필요한 사항

② 위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성한다.

③ 위원회의 위원장(이하 "위원장"이라 한다)은 보건복지부 감사관으로 하고, 위원회의 위원(이하 "위원"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 보건복지부장관이 위촉한다.

1. 사회보장급여에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람
2. 사회복지 또는 법률 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람

④ 위원(위원장을 제외한다)의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다. 다만, 위원의 사임 등으로 새로 위촉된 위원의 임기는 전임 위원 임기의 남은 기간으로 한다.

⑤ 위원장의 임기는 해당 직위에 재직하는 기간으로 한다.

⑥ 위원회 회의에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당, 여비, 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 소관 업무와 관련하여 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 위원회의 회의는 비공개로 한다. 다만, 위원회의 의결이 있는 경우

에는 공개할 수 있다.

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 정한 것 외에 위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 세부 사항은 보건복지부장관이 정한다.

제12조(재검토기한) 보건복지부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다) 마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 2026년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(신고 등의 접수 등에 관한 적용례) 제2조의2부터 제11조까지의 개정 규정은 이 고시 시행 이후에 법 제53조의2제1항에 따라 신고한 사람부터 적용한다.

제3조(포상금 지급기준 등에 관한 경과조치) 이 고시 시행 이전에 법 제53조의2제1항에 따라 신고한 사람에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

[별표 1]

타 법령 및 행정규칙에서 정하는 신고포상금 규정

신고 유형	지급 근거
사회서비스 전자바우처 부정사용 신고포상	사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제32조의2 및 시행령 제8조의2, 사회서비스 부정수급 신고 포상금 지급에 관한 고시
어린이집 신고포상 (부정수급, 아동학대, 급간식 부정)	영유아보육법 제42조의2 및 시행령 제25조의2
부당청구 장기요양기관 신고포상	노인장기요양보험법 시행규칙 제43조의2
부당청구 요양기관 신고포상	국민건강보험법 제104조 및 시행령 제75조
의료급여 신고포상	의료급여법 제32조의3 및 시행령 제18조의2
부정의료업자 신고포상	보건범죄단속에 관한 특별조치법 제9조 및 시행령 제6조
의약분업 신고포상	약사법 제90조 및 시행령 제37조

* 위 신고유형 이외에도 다른 법령 및 행정규칙에서 정하는 신고포상금 규정이 있는 경우 이 고시에
따른 포상금 지급 대상에서 제외한다.

포상금 지급기준

1. 공통기준

가. 포상금은 제5조에 따라 포상금 지급 결정을 통지받은 날이 속한 연도의 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다.

나. 신고인의 신고로 환수 결정된 정부지원금(이하 "환수결정금액"이라 한다)은 제2조의2제1항에 따라 신고인이 신고한 내용에 적시되어 있는 금액에 한하여 산정한다. 다만, 해당 신고에 따른 확인·조사 결과상 해당 신고 내용과 직접적으로 관련된 것으로 보건복지부장관이 인정하는 금액은 환수결정 금액에 포함하여 산정할 수 있다.

다. 제2호에 따라 포상금을 산정하는 경우 천원 미만의 금액은 절사하며, 포상금 하한액은 10만원으로 한다.

라. 포상심의위원회는 필요한 경우 다음 각 호의 사유를 고려하여 제2호의 환수결정금액별 포상금 지급액의 범위 내에서 포상금을 조정할 수 있다.

- 1) 신고인이 신고 사실의 입증을 위하여 제출한 증거자료의 신빙성
- 2) 신고인이 신고와 관련한 불법행위를 하였는지 여부
- 3) 신고인이 불법행위 제거와 예방 등에 이바지한 정도
- 4) 신고인이 관계 행정기관 등에 신고할 의무를 가졌는지 또는 직무와 관련하여 신고를 하였는지 여부

2. 환수결정금액별 포상금 지급액

환수결정금액	포상금 지급액
1억원 이하	환수결정금액의 30%
1억원 초과 5억원 이하	3천만원 + 1억원 초과금액의 20%
5억원 초과 20억원 이하	1억1천만원 + 5억원 초과금액의 14%
20억원 초과 40억원 이하	3억2천만원 + 20억원 초과금액의 8%
40억원 초과	4억8천만원 + 40억원 초과금액의 4%

사회보장급여 부정수급 신고서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	60일
------	-----	------	-----

신고인	성명	생년월일
	전화번호	
	주소	

복지급여의 종류	생계급여, 기초연금 등 기재
----------	-----------------

부정수급자	성명/기관명	생년월일(대략적인 나이)
	전화번호	
	주소	
	그 밖의 특징(부정수급자를 알 수 있는 구체적인 특징 등 기재)	

부정사용 내용 및 경위	* 신고경위(사유, 목적 등)와 신고내용(구체적인 부당청구 행위 등)을 가능한 한 자세하게 기재합니다. ⇒ 알게 된 동기, 알게 된 일시, 지역(시군구), 부정수급 방법, 금액, 등 자세히 기재 신고내용이 긴 경우에는 신고내용을 요약하여 기재하고 자세한 내용은 별지로 작성합니다.
-----------------	--

증거자료 등	
--------	--

위와 같이 복지급여 부정 수급에 대해 신고하며, 제출한 증거자료가 신고내용을 확인하기 위한 목적에 활용되는 것에 동의합니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? ([] 동의함 [] 동의안함)

년 월 일

신고인 성명

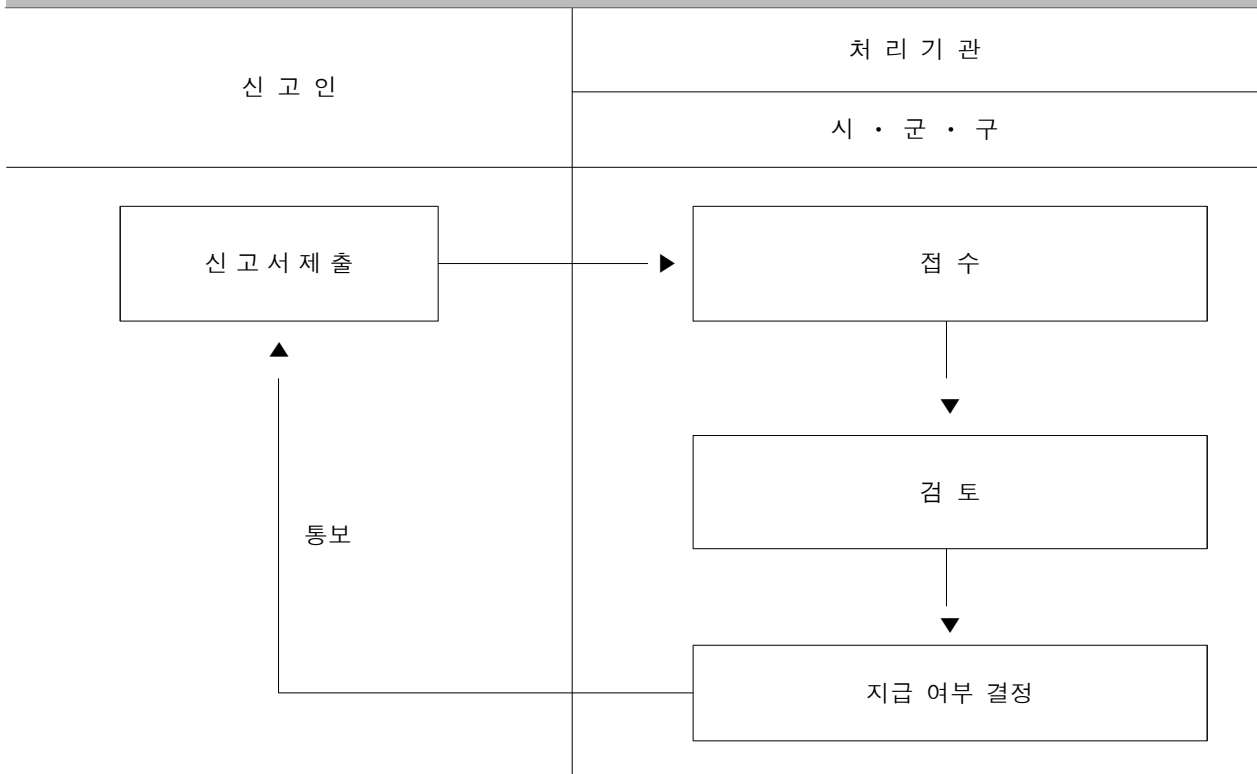
(서명 또는 인)

보건복지부장관 귀하

유의·안내 사항

- 익명이나 가명 등으로 신고하는 경우 등 포상금 지급제외 대상인 경우 포상금 지급대상에서 제외될 수 있습니다.
- 거짓신고, 증거위조 등 부정한 방법으로 포상금을 지급받은 경우 포상금을 반환해야 합니다.
- 신고 후 포상금을 지급받기까지는 상당한 기간(1년 이상)이 소요될 수 있습니다.
☞ 사실관계 확인, 조사, 수사의뢰 등을 거쳐 환수금액이 결정되어야 지급되기 때문입니다.
- 신고내용의 구체성·정확성 및 조사 등의 확인결과에 따라 '접수취소(자체종결)', '포상금 지급', '포상금 미발생'으로 구분하여 처리됩니다.
☞ 신고내용 부정확 및 구체적 증거자료 미흡 등은 자체종결 사유가 되고, 수사의뢰 등이 이뤄졌어도 부정사용자를 찾지 못한 경우 포상금이 미발생할 수 있습니다.
- 복지급여 부정수급의 경우 형사고발의 대상이 됩니다. 무고 또는 허위신고인 경우에는 신고인에게 책임을 물을 수 있습니다.

처 리 절 차



포상금 결정 통지서

1. 지급대상자

성명		생년월일	. .
주소			
연락처			

2. 신고개요

신고일자		신고번호	
피신고인			
신고내용			

3. 결정내용

신고자	에게	포상금	원	지급
-----	----	-----	---	----

「사회보장급여 부정수급 신고포상금 지급에 관한 고시」 제5조에 따라 포상금 지급 결정 사항을 알려드립니다.

년 월 일

보 건 복 지 부 장 관

포상금 지급 신청서

접수일자		접수번호	
------	--	------	--

신청인	성명		생년월일	
	주소			
	연락처			

신고개요	신고번호		신고(접수)일자	년 월 일
	신고내용		결과통지일자	년 월 일

다른 법령의 규정에 의한 보상금 및 포상금 청구 또는 수령사항	청구여부	[] 있음 (기관명 :)		
		[] 없음		
	수령여부	[] 있음 (금 액 :)		
		[] 없음		

※ 위 내용을 거짓으로 기재한 경우 지급한 포상금은 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 시행령」 제27조제7항에 따라 지급한 포상금을 환수할 수 있음을 알려드립니다.

입금계좌	은행명		계좌번호	
------	-----	--	------	--

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

보건복지부장관 귀하

개인정보 수집 및 이용 동의서

본인은 이 건 업무처리를 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용 및 제공하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

수집·이용 항목	수집·이용 목적	보유기간
성명, 생년월일, 주소, 연락처	포상금 지급	업무처리 완료일로부터 5년

* 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 다만 동의하지 아니하는 경우에는 포상금 지급에 제한을 받을 수 있습니다.

신청인

(서명 또는 인)

유의사항

※ 담당자가 지급계좌 확인이 필요한 경우에는 통장원본을 제시하여야 합니다.

접 수 증

접 수 번 호		접 수 일 자	
---------	--	---------	--

신청인 인적사항

성 명	생년월일	연락처	주 소	비고

위와 같이 포상금 지급 신청서를 접수하였음을 확인합니다.

년 월 일

보건복지부 복지급여조사담당관

접수담당 : (인)

접 수 증

접 수 번 호		접 수 일 자	
---------	--	---------	--

신청인 인적사항

성 명	생년월일	연락처	주 소	비고

위와 같이 포상금 지급 신청서를 접수하였음을 확인합니다.

년 월 일

보건복지부 복지급여조사담당관

접수담당 : (인)